

RASHIDAH BINTI ABDUL IBRAHIM

lwn.

SABARIAH BINTI PAWAN AHMAD (RESPONDEN 1)

MARIAM BINTI PAWAN AHMAD (RESPONDEN 2)

ISHAK BIN PAWAN AHMAD (RESPONDEN 3)

ISHUN BIN PAWAN AHMAD (RESPONDEN 4)

ISHAM BIN PAWAN AHMAD (RESPONDEN 5)

HANIDA HAYANI BINTI ISHAN (RESPONDEN 6)

NAYLI HANIDA BINTI ISHAN (RESPONDEN 7)

HANNAH HANIDA BINTI ISHAN (RESPONDEN 8)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 4 Julai 2022/4 Zulhijah 1443H]

Rayuan Mal No. 10000-039-0100-2021

[Pengesahan Wasiat – Seksyen 61(1)(b)(v) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Juraish bin Kamarudin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Nurfarhana binti Nijar daripada Tetuan Nur Muim Farhana & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Perayu (Pemohon) telah merayu terhadap keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 08/09/2021 dalam kes pengesahan wasiat melalui Permohonan No. 10100-039-0176-2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- “1. Mahkamah mensabitkan bahawa wasiat si mati yang bernama Ishan bin Pawan Ahmad kepada Rashidah binti Ibrahim yang bertarikh 2 Januari 2008 yang melebihi kadar satu pertiga adalah tidak sah mengikut Hukum Syarak.*
- 2. Mahkamah memerintahkan agar pembahagian harta si mati dibahagikan mengikut kiraan faraid kepada ahli waris yang berhak.”*

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 15/09/2021 dan mengemukakan tujuh (7) Alasan Rayuan pada 25/10/2021 sebagaimana **di muka surat 402 Rekod Rayuan.**

- 2.1 Hakim Bicara telah terkhilaf kerana mensabitkan wasiat si mati sebagai tidak sah mengikut Hukum Syarak sedangkan wasiat tersebut dibuktikan dengan salinan asal yang tiada kesan pemalsuan berdasarkan Laporan Kimia dan disokong oleh dua orang saksi lelaki. Justeru sepatutnya ikrar si mati dalam wasiat tersebut berkaitan hutangnya (hutang suami isteri) sebanyak RM10,000,000.00 (Ringgit Malaysia sepuluh juta) kepada Perayu perlulah disabitkan.

- 2.2 Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi Hukum Syarak kerana memahami wasiat si mati hanya semata-mata sebagai akad pemberian harta yang terhad kepada kadar $\frac{1}{3}$, sedangkan kandungan wasiat tersebut yang lebih utama adalah berbentuk ikrar si mati ke atas hutangnya kepada Perayu dan arahan oleh si mati kepada wasinya untuk membayar hutang tersebut daripada hartanya yang perlu dilunaskan terlebih dahulu kepada Perayu tanpa perlu tertakluk kepada kadar had $\frac{1}{3}$ daripada harta si mati.
- 2.3 Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang kerana tidak mengambil kira kewujudan wang KWSP si mati dan harta tiga bidang tanah iaitu GM1845 Lot 8467, GM1846 Lot 8468 dan GM1915 Lot 8469, Mukim Hutan Melintang, Daerah Bagan Datoh, Negeri Perak sebagai sebahagian daripada harta si mati yang perlu diambil kira dalam membuat keputusan berkaitan wasiat pembayaran hutang si mati.
- 2.4 Hakim Bicara terkhilaf daripada segi Hukum Syarak kerana berpendapat pelaksanaan wasiat (pembayaran hutang) si mati perlu mendapat persetujuan waris dan tidak boleh melebihi kadar $\frac{1}{3}$, sedangkan pelunasan hutang adalah kewajipan si mati sebagai penghutang dan hak Perayu sebagai Pemiutang dan tidak memerlukan kepada persetujuan ahli waris serta tidak tertakluk kepada had $\frac{1}{3}$ daripada harta si mati.
- 2.5 Hakim Bicara terkhilaf daripada segi Hukum Syarak kerana melihat hubungan Perayu dan si mati sebagai waris pada masa wasiat dibuat

sedangkan sepatutnya hubungan muktamad yang diambil kira antara si mati dan Perayu ialah hubungan pada masa kematian si mati yang mana Perayu ketika itu bukan waris si mati (bekas isteri), Justeru wasiat tersebut masih boleh disahkan kepada Perayu setakat kadar 1/3 harta si mati tanpa memerlukan persetujuan waris (sekiranya wasiat tersebut dianggap sebagai akad pemberian harta).

2.6 Hakim Bicara terkhilaf daripada segi undang-undang dan Hukum Syarak kerana tidak menggunakan kuasa Mahkamah untuk melantik Perayu sendiri sebagai wasi untuk melaksanakan wasiat si mati tersebut.

2.7 Hakim Bicara terkhilaf daripada segi Hukum Syarak kerana terus memerintahkan agar harta pusaka si mati tersebut dibahagikan mengikut hukum Faraid kepada waris-waris yang berhak, sedangkan terdapat padanya hak harta sepencarian Perayu bersama si mati yang perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah dan Perayu perlu menunggu keputusan isu wasiat pembayaran hutang ini terlebih dahulu sebelum Perayu boleh memfailkan tuntutan harta sepencarian.

3) Responden dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas, namun menegaskan bahawa dokumen wasiat yang dikemukakan oleh Perayu dalam kes ini adalah jelas tidak memenuhi kehendak rukun wasiat dan Hukum Syarak secara keseluruhannya. Ia juga telah tidak memenuhi kehendak pembuatan wasiat Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999. Oleh itu Responden memohon rayuan

Perayu ditolak dengan kos guaman Responden sebanyak RM20,000.00 ditanggung oleh Perayu.

FAKTA KES

- 4) Perayu merupakan bekas isteri kepada si mati. Perayu dan si mati telah bernikah pada 04/08/1991 dan kemudiannya bercerai pada 09/11/2009.
- 5) Responden 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan saudara seibu sebapa kepada si mati. Responden 6,7 dan 8 pula merupakan anak kepada si mati.
- 6) Si mati ISHAN BIN PAWAN AHMAD telah meninggal dunia pada 19/11/2017.
- 7) Perayu dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi Syariah memohon agar Mahkamah mengeluarkan perintah seperti berikut:
 - 7.1 Mahkamah mengesahkan wasiat secara bertulis yang dibuat oleh si mati bertarikh 02/01/2008 di hadapan dua orang saksi lelaki beragama Islam ialah wasiat yang sah menurut Hukum Syarak.
 - 7.2 Mahkamah mengesahkan wasiat si mati berkaitan hutang-hutangnya kepada Perayu adalah ikrar yang sah dan wajib dilaksanakan sebelum pembahagian harta si mati dibuat kepada waris-waris.
 - 7.3 Mahkamah melantik Perayu sebagai wasi bagi melaksanakan wasiat si mati berkaitan pembayaran hutang-hutang yang hendaklah dibayar dari harta peninggalan si mati.

- 7.4 Mahkamah memerintahkan Responden-Responden menzahirkan kesemua senarai harta alih dan harta tak alih milik si mati yang belum tersenarai kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk dinilai bagi maksud pembayaran hutang-hutang si mati.
- 7.5 Mahkamah memerintahkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta melaksanakan penilaian rasmi ke atas keseluruhan harta tak alih si mati.
- 8) Responden 1 sehingga 4 melalui afidavit jawapan mereka tidak bersetuju dengan permohonan Perayu dan meragui status kewujudan dan keabsahan wasiat tersebut. Responden 1 hingga 4 juga menafikan hutang-hutang si mati terhadap Perayu kerana perkara tersebut tidak ada dalam pengetahuan Responden 1 hingga 4 dan tidak dibuktikan.
- 9) Responden 5 tidak menyatakan apa-apa pendirian berkenaan permohonan Perayu dan tidak pernah hadir ke Mahkamah sepanjang prosiding manakala Responden 6 yang juga selaku penjaga *ad litem* kepada Responden 7 dan Responden 8 pula telah bersetuju dengan permohonan Perayu.
- 10) Pada prosiding bertarikh 01/08/2019, isu wasiat si mati yang melebihi 1/3 telah ditimbulkan. Justeru atas permohonan pihak Perayu, Mahkamah telah mengeluarkan Perintah untuk mengarahkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta mengeluarkan laporan bagi menentukan nilai kesemua harta si mati. Penilaian tersebut telah dikeluarkan dengan mendapati nilai keseluruhan harta tak alih si mati adalah berjumlah RM6,066,000.00 dan tidak termasuk wang KWSP si mati yang belum dinyatakan jumlahnya secara tepat dan harta tak alih lain yang belum ditentukan.

11) Perayu mohon agar Mahkamah mengesahkan wasiat tersebut sebelum pembahagian harta si mati dibuat kepada ahli waris yang berhak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12) Rayuan dihadapan kami ini melibatkan pertikaian pengesahan wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati ISHAN BIN PAWAN AHMAD. Wasiat tersebut telah dibuat pada 02/01/2008 dan disaksikan oleh dua orang saksi iaitu MOHAMED HASHIM BIN MOHAMED NOR dan ZAHARUDDIN BIN A. ZABRI. Dalam wasiat tersebut terdapat catatan yang menunjukkan bahawa wasiat tersebut disediakan oleh Amanah Raya Berhad, walau bagaimanapun ia tidak didaftarkan. Oleh sebab itu keesahan wasiat tersebut telah dipertikaikan oleh sebahagian ahli waris yang merupakan Responden 1 hingga 4 dalam rayuan ini.

13) Perayu mendakwa bahawa wasiat tersebut telah diserahkan oleh si mati kepadanya pada bulan Julai 2017 dalam keadaan sedar, waras dan tanpa paksaan. Si mati telah meninggal dunia pada 19/11/2017 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disenaraikan dalam Perintah Faraid yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada muka surat 15-16 Rekod Rayuan.

14) Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta telah mengeluarkan laporan penilaian berkaitan harta tak alih si mati dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM6,066,000.00 dan jumlah ini adalah tidak termasuk wang KWSP dan harta tak alih lain yang belum ditentukan.

15) Sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut berkaitan rayuan ini, kami ingin menarik perhatian semua pihak terhadap firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي لَكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ
الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Bermaksud: "Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-

bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ”

- 16) Berdasarkan firman Allah SWT di atas, para fuqaha' telah menggariskan panduan dalam mentadbir atau menguruskan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam Kitab **Mughni al-Muhtaj**, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini, Juzuk 4, Kitab Faraid, hal. 7-8, menyatakan:

يَبْدَأُ مِنْ تَرْكَةِ الْمَيِّتِ بِمُؤْنَةٍ تَجْهِيْزُهُ ثُمَّ تَقْضَى دُيُوْنُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلْثِ الْبَاقِي،
ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ. قُلْتُ: فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرْكَةِ حَقٌّ كَالرَّكَاءِ وَالْجَنَائِي
وَالْمَرْهُوْنِ وَالْمُسْبِيحِ إِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قُدِّمَ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيْزِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Bermaksud: “Daripada harta peninggalan si mati mengikut tertibnya hendaklah dicabut kerana urusan pengkebumian mayatnya, kemudian dicabut bagi melunaskan hutangnya, dan kemudian dicabut untuk menyempurnakan wasiatnya sekadar satu pertiga daripada bakinya itu, seterusnya barulah bakinya dibahagi-bahagikan kepada waris-warisnya. Kemudian sekiranya harta si mati itu ada bergantung dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia lain, seperti zakat, hak jenayah (pembayaran diat atau denda hamba bagi orang yang dibunuh oleh si mati semasa hidupnya), gadaian barang-barang gadaian si mati yang belum ditebus), pembelian si mati (semasa hidupnya) secara hutang dan belum dijelaskan sedangkan penjualannya telah muflis, maka hak-

hak Allah dan hak-hak manusia seperti ini hendaklah dicabut daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati dari cabutan kerana urusan pengkebumian mayatnya."

17) Daripada petikan di atas, para fuqaha telah menetapkan bahawa apabila seseorang meninggal dunia, hartanya tidak akan dibahagikan melainkan setelah ditunaikan perkara-perkara yang berikut mengikut tertibnya:

- i) pembiayaan pengurusan jenazah si mati;
- ii) dilunaskan hak-hak yang bergantung kepada harta itu sendiri seperti hutang si mati, zakat/haji yang belum ditunaikan apabila cukup syaratnya, barang gadaian yang belum ditebus, wakaf/nazar/hibah yang dibuat oleh si mati yang sempurna rukun dan syaratnya dan sebagainya termasuklah soal harta sepencarian;
- iii) sekiranya si mati ada berwasiat, maka ditunaikan wasiatnya; dan
- iv) setelah itu jika harta yang ditinggalkan oleh si mati masih berbaki, barulah dibahagikan kepada ahli waris yang berhak mengikut Hukum Syarak.

18) Dalam rayuan ini Hakim Bicara mendapati jumlah yang diwasiatkan oleh si mati kepada Perayu adalah melebihi daripada jumlah keseluruhan harta yang ada iaitu setelah mengambil kira bahawa Perayu berhak ke atas 50% bahagian ke atas harta sepencarian dan hutang berjumlah RM10 juta. Perayu juga bukan lagi isteri si mati dan sekiranya wasiat tersebut diikuti, waris yang benar-benar layak tidak akan mendapat bahagian yang mereka berhak daripada harta pusaka si mati. Seterusnya Hakim Bicara juga mendapati Responden 1 hingga Responden 5 dalam Affidavit masing-masing bertarikh 28/03/2019 tidak bersetuju dengan permohonan Perayu.

Berdasarkan dapatan tersebut Hakim Bicara telah mensabitkan bahawa wasiat si mati yang melebihi kadar 1/3 adalah tidak sah mengikut Hukum Syarak dan memerintahkan harta pusaka si mati dibahagikan mengikut kiraan faraid kepada ahli waris yang berhak.

19) Merujuk kepada klausa 13, wasiat terakhir si mati di muka surat 26 Rekod Rayuan, kami ingin menarik perhatian bahawa antara inti pati kandungan wasiat si mati ialah si mati berharap agar harta pusakanya dibahagikan mengikut faraid setelah diambil kira soal harta sepencaria, hutang-hutang dan amal jariahnya. Salah satu daripada isu yang menjadi pertikaian dalam rayuan ini ialah ikrar si mati dalam wasiat terakhir yang menyatakan bahawa si mati ada berhutang dengan Perayu sebanyak RM10 juta dan si mati juga berhasrat membahagikan harta sepencarian yang diperolehi bersama Perayu dengan nisbah 50:50. Berdasarkan pengamatan kami terhadap klausa tersebut, kami berpendapat klausa tersebut merupakan wasiat si mati yang berbentuk arahan kerja atau pengamanahan atau yang lebih dikenali sebagai *al-wisoyah* dan ditujukan kepada wasi yang ingin dilantik oleh si mati iaitu Amanah Raya Berhad ataupun jika ahli waris tidak bersetuju, ia akan menjadi tanggungjawab ahli waris untuk melaksanakan.

20) Dengan hormatnya kami sedia maklum bahawa bidangkuasa pengesahan wasiat yang diberikan kepada Mahkamah Syariah adalah dalam skop yang terhad meliputi wasiat kepada bukan ahli waris dan tidak melebihi 1/3 bahagian daripada harta si mati. Prinsip ini adalah selaras dengan hadis yang diriwayatkan daripada Saad bin Abi Waqas:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِيهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

21) Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) pindaan 2016, wasiat kepada waris dan bukan waris diperuntukkan dalam Seksyen 26 seperti berikut:

- (1) *Jika sesuatu wasiat dibuat kepada seseorang yang bukan waris atas kadar yang tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka pewasiat selepas diselesaikan segala hutangnya, wasiat tersebut hendaklah berkuat kuasa tanpa perlu mendapat apa-apa persetujuan waris-warisnya.*
- (2) *Sesuatu wasiat yang dibuat kepada seseorang waris atas kadar yang melebihi satu pertiga, hendaklah tidak berkuat kuasa sehingga diberi persetujuan oleh waris-warisnya selepas kematian pewasiat.*
- (3) *Sesuatu wasiat yang dibuat oleh orang yang berhutang hanya akan terlaksana setakat harta pusaka yang berbaki selepas dijelaskan segala hutangnya.*

22) Kami telah meneliti ulasan Hakim Bicara pada perenggan 34-37 Alasan Penghakiman serta perintah mahkamah yang telah dikeluarkan, kami mendapati secara tersiratnya, Hakim Bicara telah mengiktiraf hasrat si mati berkaitan penyelesaian harta sepencarian serta ikrar si mati berkaitan dengan hutang sebanyak RM10 juta. Walau bagaimanapun dari sudut yang lain, Hakim Bicara juga seolah-olah tidak mengiktiraf soal harta sepencarian dan hutang yang menjadi pertikaian apabila memerintahkan bahawa harta si mati hendaklah dibahagikan mengikut

kiraan faraid kepada ahli waris yang berhak tanpa menyebut tentang soal harta sepencarian dan hutang yang secara tertibnya perlu diutamakan sebelum pembahagian harta pusaka dibuat sebagaimana kehendak Seksyen 26(3) di atas.

23) Kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa hutang si mati tidak wajar dikaitkan dengan had kadar 1/3 kerana ia akan memudaratkan hak si mati dan pemiutang. Soal pengurusan harta si mati hendaklah diselesaikan mengikut tertib sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Saad bin Abi Waqas. Dalam kitab **Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith** oleh al-Imam Muhammad Abu Zahrah pula menyebut ikrar seseorang terhadap hutangnya seperti berikut:

أما جمهور الفقهاء فلا يفرقون بين ديون صحة وديون مرض ، لأن الإقرار
حجة ملزمة لا تلغى إلا إذا ثبت نقيضها ، فما لم يقم دليل على الكذب فيه
فمضمونه ثابت ، وتعلق حلق الدائنين إنما يثبت أو ينكشف بالموت ، وهو حق
فرضي اقتضاء الفرض ، فلا يتوسع فيه ، والأئمة لو ضيقنا الإقرار ، أو ضيقنا
حدوده لكان في ذلك تضيق على المريض في سبيل إجراء ذمته ، وتبريد جلده
كما عبر الأثر .

Bermaksud: Adapun jumhur fuqaha tidak membezakan antara hutang ketika sihat dan hutang ketika sakit kerana iqrar itu adalah hujah yang mesti dilaksanakan, tidak boleh dibiarkan begitu sahaja melainkan jika terbukti penolakannya (oleh orang yang diikrarkan baginya). Maka selagimana tiada dalil berlakunya pendustaan pada ikrar itu maka apa yang diakui itu menjadi sabit dan kebergantungan hak pemiutang itu adalah sabit atau tersingkap dengan kematian yang mana hutang itu adalah hak fardu dari segala yang fardu, maka tidak boleh berlapang-lapang padanya. Dan kerana jika mengabaikan iqrar atau menyempitkan batasan iqrar maka nescaya ia akan

membawa kepada sempitnya hak orang sakit untuk melepaskan tanggungannya...

24) Kami mendapati dalam penghakiman yang telah diumumkan, Hakim Bicara tidak mengulas berkaitan soal keesahan penerimaan dokumen wasiat yang dipertikaikan sebagaimana kehendak Seksyen 4, Enakmen Wasiat berkaitan pembuktian:

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2), tiada apa-apa tuntutan tentang keesahan sesuatu wasiat matinya seseorang pewasiat boleh diterima oleh Mahkamah melainkan ianya disokong oleh dokumen-dokumen yang ditulis atau ditandatangani oleh pewasiat.

(2) Jika terdapat halangan yang besar yang menghalang pengemukaan keterangan dokumentar yang disebut dalam subseksyen (1), wasiat itu bolehlah dibuktikan melalui keterangan oleh dua orang saksi

25) Dalam menimbangkan rayuan ini kami juga merujuk **Kitab Raudah al-Talibin, Jilid 5**, karangan Imam an-Nawawi, halaman 275:

الوصاية مستحبة في رد المظالم ، وقضاء الديون ، وتنفيذ الوصايا ، وأمور
الأطفال .

Bermaksud: Wisoyah itu disunatkan dalam hal mempertahankan hak yang dipertikaikan, membayar hutang, melaksanakan pembahagian wasiat dan urusan penjagaan kanak-kanak.

Dengan mengambil kira bahawa wasiat si mati tidak didaftarkan dengan Amanah Raya Berhad dan terdapat isu berkaitan harta sepencarian dan ikrar hutang yang mempunyai kaitan dengan harta pusaka si mati, maka kami ingin melihat dalam konteks yang lebih luas supaya persoalan keabsahan dokumen wasiat tersebut diputuskan terlebih dahulu sebelum Mahkamah menghalusi isi kandungan wasiat tersebut secara keseluruhan.

26) Kami telah meneliti Nota Keterangan di halaman 190-196 Rekod Rayuan. Kami mendapati Peguam Responden 1,2,3 dan 4 telah mengemukakan Notis Pemeriksaan Balas terhadap Pemohon dan saksi-saksi Pemohon berdasarkan Seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal. Kami berpendapat pemeriksaan balas ini sangat penting dibenarkan sebelum Mahkamah membuat keputusan berkaitan isu keabsahan dokumen wasiat yang hendak dilaksanakan. Pada hemat kami tindakan Hakim Bicara mengabaikan pemeriksaan balas merupakan suatu ketakakuran yang bersifat fatal.

Seksyen 118. Pemeriksaan balas

(1) Mana-mana pihak yang berhasrat hendak mempertikaikan fakta yang dideposkan dalam suatu afidavit boleh menyampaikan kepada pihak yang memfailkan afidavit itu notis tentang hasrat untuk memeriksa balas deponen itu, dan sesudah itu, jika deponen itu tidak dikemukakan bagi pemeriksaan balas, Mahkamah hendaklah, kecuali dalam hal keadaan khas, menolak atau tidak mengambil kira afidavit itu.

(2) Mahkamah boleh atas kehendaknya sendiri menghendaki kehadiran mana-mana deponen untuk diperiksa mengenai afidavitnya dan, jika dia tidak hadir, boleh menolak atau tidak mengambil kira afidavit itu

27) Dalam menimbangkan keperluan pemeriksaan balas ini kami juga telah merujuk artikel bertajuk **Takat Pemakaian Akta Keterangan 1950** oleh **Ramalingam Rajamanickam dan 7 yang lain**, [2019] 1 LNS(A) xliii:

“ Keputusan-keputusan mahkamah di Malaysia juga menunjukkan bahawa undang-undang keterangan tidak terpakai kepada affidavit seperti dalam kes *Berjaya Land Bhd v. Wong Chee Hie & Ors*. Dalam kes ini, hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Nallini Pathmanathan, menyatakan bahawa affidavit tidak tertakluk pada peruntukan dalam Akta Keterangan 1950. Dalam kes *Wee Building Materials Sdn Bhd v. Muhamed Maidin* dalam memberikan rasional bagi ketidakbolehpakaian Akta Keterangan 1950 kepada affidavit, mahkamah menyatakan bahawa perkara yang dideposkan dalam affidavit boleh mengandungi elemen dengar cakap selagi sumber maklumat tersebut dinyatakan. Dalam kes ini, Hakim Haidar telah membuat rujukan kepada kes India iaitu, kes *Sheoraj v. A.P. Batra* yang memetik penghakiman Hakim Chowdry yang telah menjelaskan sebab Akta Keterangan tidak terpakai kepada affidavit. Lantaran itu, adalah jelas bahawa Akta Keterangan 1950 tidak terpakai pada affidavit. Namun demikian, dalam keadaan yang tertentu, Akta Keterangan 1950 boleh terpakai kepada affidavit sama ada dalam suatu prosiding jenayah atau sivil apabila affidavit tersebut dikemukakan sebagai keterangan yang relevan di mahkamah. Jika affidavit terpakai semasa prosiding, pembuat affidavit mestilah tertakluk pada pemeriksaan balas kecuali seksyen 32 Akta Keterangan 1950 digunakan.”

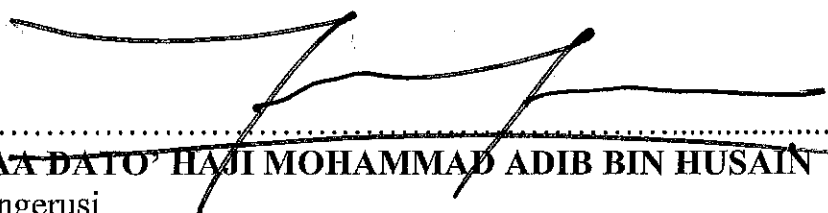
28) Ringkasnya, berdasarkan alasan-alasan yang telah kami nyatakan di atas kami berpuas hati bahawa kes ini wajar dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk memberi peluang kepada Responden-Responden menjalankan pemeriksaan balas terhadap Perayu/Pemohon serta SP-1 dan SP-2 sebelum Mahkamah membuat keputusan berkaitan penerimaan dokumen wasiat serta keesahan wasiat yang dipertikaikan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10100-039-0176-2019 bertarikh 08/09/2021 dibatalkan.
2. Kes dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk sambung prosiding bagi pemeriksaan balas Pemohon dan saksi-saksi.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor